

المحكمة العامة بجازان
الدائرة التجارية الأولىرقم الصفحة : ٤
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠١/١٨

الخبير الهندسي (مكتب المهندس أحمد الأسود) في تقريره الأولي بعد أن كلفه الدائرة بتقدير قيمة الأعمال بتخمين حصتها حسب العقد فأدى ذلك إلى نزاع بين الطرفين حول حصة كل بند من العقد، مما أوجب على الدائرة بعد ذلك إعادة تكليفه لحسابها بقيمة المثل بعد أن ظهر بهذا فحص الجهالة في العقد، كما أكد هذه النتيجة المكتب الهندسي الآخر (مكتب الخيار الأمثل) فأكد على عدم إمكان تحديد قيمة المنفذ حسب العقد، وبما أنه من المستقر شرعاً أن العقود على الموصوف في الذمة (ومنها المفاولة) يشترط لها معرفة الموصوف بدقة، بذكر كل ما يختلف به الثمن غالباً، وأصل في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف شيء، فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" وهو ما سار به لفقيه في عقد السلم، وما تفرع عنه كعقد المفاولة وعقد الاستصناع، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم 129 (14/3) ما نصه [2] إذا قدم المفاول والمعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع. وجاء في قرار ذات المجمع رقم 65 (7/3) ما نصه إنفاً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب- أن يحدد فيه الأجل. وهو ما جاء في المعايير الشرعية في المعيار الشرعي رقم (11) فقرة رقم (1/2/2) مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات فساد العقد المذكور للجهالة، وبما أنه من المنفرد شرعاً أنه عند فساد العقد تجب قيمة المثل، فقد قامت الدائرة ابتداءً بمكتب المهندس أحمد الأسود لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة فبلغت (1,813,840) ريال، وأصدرت حكمها السابق ذي الرقم بتاريخ 16/07/1444 هـ بناءً عليه فاعترض على عليه على الحكم والتقرير بطلب الاعتراض رقم بمذكرته المرصودة في الضبط، واستناداً على المادة 82 من نظام المحاكم التجارية والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، فقد فتحت الدائرة باب المرافعة ونادت خبيراً جديداً هو مكتب الخيار الأمثل والذي قدر جميع الأعمال المنفذة من قبل [] في أرض الواقع بمبلغ قدره (1,187,321) ريال، وبين سبب الخطأ الذي وقع فيه الخبير الأول والذي أدى لارتفاع تقديره، وهي ثلاثة أمور: 1. سقوط ثلاثة بنود وهي أعمال العزل وأعمال البسمت بورد وأعمال نوافذ الحماية المعدنية. 2. استناد الخبير السابق في تقييمه على فاتورة توريد المواد المستوردة والأسعار المذكورة فيها وهو ما أثر على تقييم الخبير السابق لقيمة الأعمال المنفذة المذكورة في الفاتورة من قبل [] على ما في الموقع محل الدعوى وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة، حيث إن الدائرة أفهمته بتقدير قيمة المثل لا قيمته حسب ما يذكره المفاول. 3. أن مكتب الأسود ذكر أعمالاً على أنها خارجة عن العقد، والصحيح أنها داخلية في عموم بنود العقد. ولهذه الأمور وغيرها مما يظير عند المقارنة بين التقريرين، فإن الدائرة تنتمي إلى عدم الأخذ بتقرير الخبير (مكتب المهندس أحمد الأسود) في حصر الأعمال المنفذة من قبل [] عليها وقيمها، وذلك استناداً على المادة (121/3) من نظام الإثبات والمادة (130) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، واعتماداً على تقرير (مكتب الخيار الأمثل) في حصر وتقييم الأعمال المنفذة، ولا يقال من ذلك ما تمسك به وكيل [] عليها من أن [] لم تلتزم بسداد الدفعة الأولى قبل البدء بالأعمال. فإن [] عليها يمتد بها بالأعمال قبل استلام كامل الدفعة الأولى إسقاطاً منها لثبوتها في ذلك، بناءً على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا يمتنعك قضاء قضيبه بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمسك بالباطل) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وعلى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف فإن الدائرة تصدر حكمها التالي:

منطوق الحكم

ولكل ما سبق، فقد رجعت الدائرة عما حكمت به في الحكم الصادر منها برقم [] بتاريخ 16/07/1444 هـ وحكمت مجدداً بما يلي: أولاً: ثبت للدائرة فساد العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ 1438/03/16 هـ: لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: ثبت للدائرة أن قيمة المثل في الأعمال المنجزة في العقد المذكور هو مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً (1,187,321) ريال. ثالثاً: إلزام [] عليها شركة محمد [] الجمعية وشريكه المحدودة، ذات المسجل التجاري رقم [] بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً (3,312,679) ريال للمدعي [] حسن [] جوهري، حامل الهوية رقم []: لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، وتُنطق بالحكم هذا اليوم وجرى إيفاء أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت [] دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيينا [] وعلى آله وصحبه أجمعين

عضو الدائرة
عبدالله أحمد عبدالله الطويانعضو الدائرة
عيسى أحمد ساري الفريقيرئيس الدائرة القضائية
ياسر بن ناصر بن إبراهيم الب